

1500589-63.2021.8.26.0621

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: VANESSA PEREIRA DA SILVA

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/03/2022

... de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2166237/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 18597378 - 2º Distrito Policial de Lorena, 544/21/204 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DAVID ROBERT DA SILVA e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500589-63.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500589-63.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2166237/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 18597378 - 2º Distrito Policial de Lorena, 544/21/204 - 2º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

DAVID ROBERT DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VANESSA PEREIRA DA SILVA

Vistos.

D.R.S. foi denunciado porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, em 19.06.2021, foi flagrado na posse de 15 invólucros de cocaína, com peso líquido de 6,3 gramas. Consta da denúncia que o acusado foi encontrado em atitude suspeita, aparentemente vendendo entorpecentes a terceira pessoa, oportunidade em que foram encontrados os eppendorfs e quantia em dinheiro (R\$ 40,00), em notas variadas. O Ministério Público pede a condenação do acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Defesa prévia às fls. 139/140.

Denúncia recebida às fls. 145/146, em 29.09.2021.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas e interrogado o acusado.

Alegações finais às fls. 207/209 e 211/213.

É o relatório. Decido.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, fotografias de fls. 48/53, laudo de constatação de fls. 54/56 e laudo toxicológico definitivo às fls. 97/99.

A autoria do réu, por sua vez, está demonstrada pela prova oral dos autos, coerente e harmônica entre si.

A testemunha Zaqueu, policial militar, afirmou que estava em patrulhamento, em local conhecido pela traficância. Viu quando o acusado, na companhia de pessoa denominada "Netinho", também conhecido dos meios policiais, realizou uma troca de objetos, razão pela qual houve a abordagem. Com o acusado, foram encontrados 06 pinos com cocaína em um dos bolsos e, no outro, e mais 08 pinos foram encontrados com o réu. Informalmente, o acusado teria confessado a traficância.

A testemunha Gilson corroborou o relato do Sr. Zaqueu.

O acusado, em seu interrogatório, afirmou que consigo havia apenas 06 invólucros de cocaína, para consumo pessoal. Destacou que conhecia José Valentim, apenas de vista, e que ele fugiu quando avistou a viatura. Ponderou que o dinheiro apreendido adveio de serviços que havia feito. Confirmou ser viciado em entorpecentes, especialmente crack.

Ora, a despeito da tese da defesa defensiva, a prova oral produzida nos autos é coerente e não há motivos para retirar a credibilidade do relato dos policiais, tampouco para acreditar que quisessem, propositadamente, incriminar o réu injustamente.

Como cediço, os agentes policiais são dotados de fé pública e, ausentes provas concretas quanto à irregularidade de sua atuação, não há motivos para que se acredite que tenham atuado de modo corrupto.

A forma de acondicionamento dos entorpecentes, sua quantidade, bem como suas características e a presença de dinheiro em notas trocadas, fazem concluir que havia a traficância.

Assim, a condenação é impositiva.

Todavia, a despeito da capitulação sugerida pelo Ministério Público na denúncia, é aplicável a causa de redução do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. O réu é tecnicamente primário (fls. 159/160), não havendo indícios concretos, pois, de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa – embora esteja respondendo a outros processos criminais na Comarca, os quais ainda pendem de julgamento e dos quais poderá resultar condenação mais severa.

O patamar de redução deve ser o máximo, de 2/3, uma vez que não era grande a quantidade de droga apreendida e não há razões concretas para autorizar redução em patamar inferior ao máximo previsto pelo legislador.

Assentadas materialidade e autoria, ausentes excludentes de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, a condenação é impositiva, de modo que passo à dosimetria da pena, na forma do artigo 42, da Lei 11.343/06, e dos artigos 68 e 59, do CP.

A natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos não autorizam incremento da pena base. A personalidade e a conduta do agente não ultrapassam a reprovabilidade já prevista pelo legislador na fixação da pena base, de modo que não se justifica incremento judicial. Quanto às circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, CP, verifica-se que a culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, não desborda daquela prevista pelo legislador na fixação da pena mínima legal. O acusado não era portador de Maus antecedentes, não se prestando a tal desiderato a existência de inquéritos policiais, ações penais em curso, condenações por atos infracionais ou mesmo condenações criminais, quando ultrapassado o período depurador. No que tange à conduta social, não há elementos que autorizem elevação da pena, pois ausentes elementos negativos quanto à atitude do réu perante seu meio familiar, social e laborativo. Tampouco há elementos para valoração negativa da personalidade do agente. Os motivos, circunstâncias e

consequências do crime são igualmente neutras. O comportamento da vítima, ademais, não influenciou na prática do crime – tratando-se o delito imputado ao réu, na verdade, de crime vago. Nesse sentido, a pena base é correspondente ao mínimo legal, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, incide a causa de redução do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no patamar de 2/3, a resultar 1 ano e 8 meses de reclusão e 333 dias-multa.

Ante o exposto, na forma do art. 387, CPP, julgo parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar D.R.S, como incurso no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 333 dias-multa, no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo.

Observado o disposto no art. 33, do CP, e o cancelamento do enunciado n. 512, da Súmula do STJ, fixo o regime inicial aberto. Eventual detração será examinada em sede executiva.

Com o mesmo fundamento, bem como consoante o entendimento jurisprudencial majoritário, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a saber, limitação de fim de semana e prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, que será cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, fixadas de modo a não prejudicar sua jornada normal de trabalho (art. 46, §§ 1º, 2º e 3º, do CP).

Deixo de fixar indenização mínima (art. 387, IV, CPP), em face da ausência de requerimento nesse sentido.

O réu poderá recorrer em liberdade, em face do princípio da proporcionalidade, considerado o patamar de pena aplicado. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Expeça-se certidão de honorários para o Convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Atualize-se o histórico de partes; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; e d) Complemente-se a guia de execução definitiva do réu.

Com as anotações, providências e comunicações de praxe, arquivem-se os autos. Custas pelo réu.

P.R.I.C.

Lorena, 03 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA